

מסורת הש"ס

(א) [סוכה מ. מוספתא שביעית פ"ד ה"ו], (ב) [משפטים פרשה כ., (שמות כג), ד] [שביעית פ"ד ה"ו], (ג) [מ"כ נדר פרשה א', ו] [נתי' איט. רש"י,

—●●—

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה יד הכל כי' לא הוה צריך לטעם זה. י"צ פי' דבשעית הנכנס לשביעית דפטורה מן המעשר [דלולי' בתר לקיטת] ופטורה מן הביעור דלולי' בתר חנטה וכשביעית הנכנס לשמיני' חייבת בביעור דלולין בתר חנטה ואע"ג דנלקט בשמיני' כיון דהפקרָה דמלכא הוא דלולין בתר חנטה לביעור פטור מן המעשר:

**מאן שמעת ליה כו'.** אלמא ר"ש בן אלעזר כרנן גמליאל סבירא ליה: **אסרוג קשיא ליה ידא.** קשה לען האסרוג ידים ממשמשות זו: **שבט דחדשים.** של לצנה: או **שבט דסקופה.** חמה לסוף שלשים של תקופת טבת נכנס שבט של חמה: היספּה **שנה מעוצרת** מהו. אימתי ר"ה שבט הסמוך לטבת או אדר הראשון שהוא במקום שבט: **אחר רוב שנים.** מי ששמו שבט: **אמר רבה אסרוג זה ששית.** שחנטה בששית: **פטורה מן המעשר.** לקמיה מפרש טעמא דכולה מילתא: **א"ל אצ"י בשלמא סיפא.** דקא אמרת בת שביעית שנכנסה לשמינית פטורה מן המעשר אלמא נהגה זה קדושם שביעית ומיחייב לאפקורא והפקרָה פטורה מהמעשר דמשמע דאולת זה בתר חנטה לענין הפקר שביעית ולענין זיעור נמי כדקאמרת חייבין בזיעור כל הן סיפא אע"ג דסתרא לה לרישא דקאמרת בת ששית שנכנסה לשביעית פטורה מן המעשר דהפקר הוא משום שביעית אלמא בתר לקיטה אולת זה לענין שביעית דאי לאו דשביעית נהגה זה לא הוה מפטרא דהפקרָה דשביעית פטר לה ממעשר כדתיא במכילתא<sup>(א)</sup> ואכלו אצ"יני עמך ויתרם תאכל חית השדה<sup>(ב)</sup> מה חיה אורכלת ופטורה מן המעשר אף אדם פטור הא לא הוה קשיא לי דלמינא ספוקי מספקא לן אי אולין באתרוג בתר חנטה לענין שביעית או בתר לקיטה כמו במעשר ואולת לחומרא דשביעית דאורייתא היא וספיקא דאורייתא לחומרא: אלא **רישא.** דסיימת זה פטורה מן הביעור דקולא הוא: **אמאי דאמרינן זיל בתר חנטה.** אשמעת לן זה דלא מספקא לן ומסקנא דרישא וכולה סיפא חד טעמא הוא דפשיטא לן דבתר חנטה אולין: אי הכי. דלא מספקא ולא נהגא שביעית באתרוג בת ששית: **ספחייב במעשר.** דלאו הפקר הוא: **יד הכל ממשמים** **זה.** נהי דלא מחייב לאפקורא דלא נהגא זה שביעית מיהו כל שדות ופרדסות הפקר הן בשביעית ואין אתרוג זה נשמר זה לדדו ועל כרחו הכל ממשמשין זו והפקר פטור מן המעשר: **רב המנונא אמר לעולם ששית.** וחייב במעשר דכיון דשביעית לא נהגא זה ולאו הפקרא דמלכא היא משמוש יד הכל שזה אינו אלא גזל ואין הפקר כזה פטורה מן המעשר: **מיסבי ר"ש בן יהודה אומר כו'** הכי גרסינן לה בתוספתא<sup>(א)</sup> **שאין לך שחייב במעשר אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב**

ובסיפא גרסי' **שאין לך שחייב בביעור אא"כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית.** ברישא דמילתיה יהיב טעמא לפטורא דמעשר לפי שהוליאו מכלל שאר אילנות שהלכו בם אחר חנטה לפיכך החזק ליתן טעם לדבריו ואשמעינ' כרזה דאע"ג דלאו הפקר דמלכא הוא כיון דסוף סוף יד הכל ממשמשין זה פטורה מן המעשר דלפטורא דביעור לא אטריך למכתב טעמא דלא אפקיה מדין שאר אילנות דאולין זה בתר חנטה וסיפא יהיב טעמא לפטורא דביעור דלפטורא דמעשר הא אשמעינן טעמא דלא חייבוהו חכמים במעשר אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב וזה לא גדל בחיוב: **אא"כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית.** דכי כתיב לזהמתך ולחיה אשר באתרך (ויקרא כה) דילפינן מינה<sup>(ב)</sup> זיעור בשביעית כתיב ולא בשמינית: **סיפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונא.** דהא מרוייהו בתר חנטה אזלי בשביעית ובת שביעית שנכנסת לשמינית חייבת בביעור דהא לא פליג רב המנונא דכרזה אלא בבת ששית שנכנסת לשביעית: **תנאי היא.** האי תנא פליג עלייהו ותנא אחרینא קאי כוותיהו: **דמניא כו'** הכי גרסי' בתוספתא דמסכת שביעית (פ"ד ה"ו)<sup>(א)</sup> **א"ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים אסרוג אחר לקיטה למעשר ורבוטינו נמנו באושא וגמרו אסרוג אחר לקיטה בין למעשר בין לשביעית: שביעית מאן דכר שמיה חסורי**

מאן שמעת ליה דאזיל בתר לקיטה ר"ג וקתני שבט אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רבה בר רב הונא אע"ג דאמר רבן גמליאל אתרוג אחר לקיטה כירק ראש השנה שלו שבט מאי שנא התם דקתני אם היתה שניה נכנסת לשלישית ומאי שנא הכא דקתני אם היתה שלישית נכנסת לרביעית מילתא אגב אורחיה קמ"ל דאתרוג קשיא ליה ידא ואיירי דממשמשי ביה כולי עלמא בשביעית לא טעיין פרי עד תלת שנין בעא מיניה ר' יוחנן מרבי ינאי אתרוג ר"ה שלו אימתי א"ל שבט שבט דחדשים או שבט דתקופה א"ל דחדשים בעא מיניה רבא מרב נחמן ואמרי לה ר' יוחנן מרבי ינאי היתה שנה מעוברת מהו א"ל הלך אחר רוב שנים אמר רבה אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור ובת שביעית שנכנסה לשמינית פטורה במעשר וחייבת בביעור א"ל אב"י בשלמא סיפא לחומרא אלא רישא פטורה מן הביעור אמאי דאמרינן זיל בתר חנטה אי הכי תיחייב במעשר א"ל יד הכל ממשמשין בה ואת אמרת תיחייב במעשר ורב המנונא אמר **"בת ששית שנכנסת לשביעית לעולם ששית ובת שביעית מיתיבי ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש אתרוג בת ששית שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר ופטורה מן הביעור שאין לך דבר שחייב במעשר אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב ובת שביעית שנכנסת לשמינית פטורה מן המעשר ואין לך דבר שחייב בביעור אא"כ גדל בשביעית ואין לך נלקט בשביעית רישא קשיא לרב המנונא סיפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונא תנאי היא דתניא<sup>(ב)</sup> אמר רבי יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים אתרוג אחר לקיטתו למעשר ורבותינו נמנו באושא ואמרו **"אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית שביעית מאן דכר שמיה חסורי****

**אן שבט דתקופה.** אמתני' נמי דקתני בחדש שבט קא צעי אע"ג דשאלו באתרוג<sup>(א)</sup> (וקשיא אמאי לא צעי בחדש באלול ר"ה למעשר בהמה או בקמיימא זו' בסיון ר"ה לשמי הלחם ובאיך): **דחדשים.** אע"ג שזישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר

(דברים לג) ממגד תצואות שמש ה"נ כתיב (שם) ממגד גרש ירחים וגם ישראלים מונין ללצנה:

**בשרמא סיפא** **לחומרא.** תימיה מאי חומרא הרי קולא היא לענין מעשר וחומרא לענין שביעית ואי הוה אזיל לחומרא בתרוייהו הוה שייך חומרא אצל השתא הוה ליה למימר בשלמא סיפא בתר חנטה וי"ל דהכי קאמר בשלמא סיפא אפילו מטעם ספק דבתר חנטה או בתר לקיטה אולת לחומרא לענין זיעור וניחא הא דפטורה מן המעשר מאחר דחייבו חכמים להפקיר:

**יד הבז' ממשמשים בו ואת אמרת** תתחייב במעשר. לא נקט האי טעמא אלא למאן דאמר לעיל (דף יד): שז לאילין לכל דבר כשאר אילנות דכולהו מודו דבתר חנטה אפי' הכי פטורין מן המעשר מטעם יד הכל ממשמשין דלמאי דסבר אבטולמוס משום חמשה זקנים דאתרוג אחר לקיטה למעשר ואחר חנטה לשביעית <sup>(א)</sup> לא הוה צריך לטעם זה דצין לענין חדש וישן צין לענין מעשר שני ועני אילי בתר לקיטה ובחנם אייתי לקמן דאבטולמוס דהיינו מתני' דזכוריס (פ"ז מ"ו) דאתרוג שז לאילין בג' דרכים ולירק דדרך אחד:

**שאין דבר שחייב במעשר אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב.** לענין חדש וישן מעשר שני ועני לא צעי גדל ונלקט בשנה אחת ואולין בתר חנטה והכא פטור משום יד הכל ממשמשין:

**שאין דך דבר שחייב בביעור אא"כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית.** וא"ת ומאי קשיא ליה סיפא צין לרבה צין לרב המנונא הא כוליה תנאי פליגי אדר"ש בזה דהא מילתא דפשיטא דכלל דוכתי צין למעשר צין לשביעית אילן בתר חנטה ירק בתר לקיטה תצואה וחיתים בתר שליש ועוד קשיא דצפ' מקום שנהגו (פסחים נא): קאמר רבי שמעון גופיה כל הספחים אסורין חוץ מספחיה כרוב שמעמידה רב נסים גאון בשל שביעית היוצאים בשמינית ונראה הני מילי לענין שאר רבוטניו

דיני שביעית חוץ מלענין זיעור ועוד נראה דלא איירי הכא אלא באתרוג דוקא ושמא שום טעם יש ומיתוקמא שפיר השתא כרבי שמעון היאך דבנות שוח שביעית שלהן שניה (שביעית פ"ה מ"א):

ורבוטניו
בתר חנטה למעשר, אחר חנטה לשביעית כרבה. ורבותינו שגמנו באושא חלקן כזה ופשטותה היא.

## ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה טו.

**אן שבט דתקופה.** אמתני' נמי דקתני בחדש שבט קא צעי אע"ג דשאלו באתרוג<sup>(א)</sup> (וקשיא אמאי לא צעי בחדש באלול ר"ה למעשר בהמה או בקמיימא זו' בסיון ר"ה לשמי הלחם ובאיך): **דחדשים.** אע"ג שזישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר

(דברים לג) ממגד תצואות שמש ה"נ כתיב (שם) ממגד גרש ירחים וגם ישראלים מונין ללצנה:

**בשרמא סיפא** **לחומרא.** תימיה מאי חומרא הרי קולא היא לענין מעשר וחומרא לענין שביעית ואי הוה אזיל לחומרא בתרוייהו הוה שייך חומרא אצל השתא הוה ליה למימר בשלמא סיפא בתר חנטה וי"ל דהכי קאמר בשלמא סיפא אפילו מטעם ספק דבתר חנטה או בתר לקיטה אולת לחומרא לענין זיעור וניחא הא דפטורה מן המעשר מאחר דחייבו חכמים להפקיר:

**יד הבז' ממשמשים בו ואת אמרת** תתחייב במעשר. לא נקט האי טעמא אלא למאן דאמר לעיל (דף יד): שז לאילין לכל דבר כשאר אילנות דכולהו מודו דבתר חנטה אפי' הכי פטורין מן המעשר מטעם יד הכל ממשמשין דלמאי דסבר אבטולמוס משום חמשה זקנים דאתרוג אחר לקיטה למעשר ואחר חנטה לשביעית <sup>(א)</sup> לא הוה צריך לטעם זה דצין לענין חדש וישן צין לענין מעשר שני ועני אילי בתר לקיטה ובחנם אייתי לקמן דאבטולמוס דהיינו מתני' דזכוריס (פ"ז מ"ו) דאתרוג שז לאילין בג' דרכים ולירק דדרך אחד:

**שאין דבר שחייב במעשר אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב.** לענין חדש וישן מעשר שני ועני לא צעי גדל ונלקט בשנה אחת ואולין בתר חנטה והכא פטור משום יד הכל ממשמשין דלמאי דסבר אבטולמוס משום חמשה זקנים דאתרוג אחר לקיטה למעשר ואחר חנטה לשביעית <sup>(א)</sup> לא הוה צריך לטעם זה דצין לענין חדש וישן צין לענין מעשר שני ועני אילי בתר לקיטה ובחנם אייתי לקמן דאבטולמוס דהיינו מתני' דזכוריס (פ"ז מ"ו) דאתרוג שז לאילין בג' דרכים ולירק דדרך אחד:

**שאין דבר שחייב במעשר אא"כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב.** לענין חדש וישן מעשר שני ועני לא צעי גדל ונלקט בשנה אחת ואולין בתר חנטה והכא פטור משום יד הכל ממשמשין דלמאי דסבר אבטולמוס משום חמשה זקנים דאתרוג אחר לקיטה למעשר ואחר חנטה לשביעית <sup>(א)</sup> לא הוה צריך לטעם זה דצין לענין חדש וישן צין לענין מעשר שני ועני אילי בתר לקיטה ובחנם אייתי לקמן דאבטולמוס דהיינו מתני' דזכוריס (פ"ז מ"ו) דאתרוג שז לאילין בג' דרכים ולירק דדרך אחד:

**שאין דך דבר שחייב בביעור אא"כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית.** וא"ת ומאי קשיא ליה סיפא צין לרבה צין לרב המנונא הא כוליה תנאי פליגי אדר"ש בזה דהא מילתא דפשיטא דכלל דוכתי צין למעשר צין לשביעית אילן בתר חנטה ירק בתר לקיטה תצואה וחיתים בתר שליש ועוד קשיא דצפ' מקום שנהגו (פסחים נא): קאמר רבי שמעון גופיה כל הספחים אסורין חוץ מספחיה כרוב שמעמידה רב נסים גאון בשל שביעית היוצאים בשמינית ונראה הני מילי לענין שאר רבוטניו
בתר חנטה למעשר, אחר חנטה לשביעית כרבה. ורבותינו שגמנו באושא חלקן כזה ופשטותה היא.

דיני שביעית חוץ מלענין זיעור ועוד נראה דלא איירי הכא אלא באתרוג דוקא ושמא שום טעם יש ומיתוקמא שפיר השתא כרבי שמעון היאך דבנות שוח שביעית שלהן שניה (שביעית פ"ה מ"א):

ורבוטניו
בתר חנטה למעשר, אחר חנטה לשביעית כרבה. ורבותינו שגמנו באושא חלקן כזה ופשטותה היא.

### עין משפט ונר מצוה

**ע**ט א מ"י פ"א מהל' מ"ש הלכה ו' ופ"ד מהל' שמיטה הלכה יב [טושי"ע י"ד סומן שלא ספק קטן]:

**פ** ב מ"י (שם הל"ט) [פ"א מהל' מעשר שני הל' ה' טושי"ע שם]:

—●●—

רבינו חננאל

מאי שנא התם (בהוויא) [בבביייתא] דתנן ולירקות דקתני ואם היתה שנייה נכנסת לשלישית, ומאי שנא הכא גבי אתרוג דקתני אם היתה שלישית נכנסה לרביעית כול', ופשטותה היא. פירי' שבט דחדשים נכנסת ימות הלבנה שבי' ימים לייב חדש. שבט דתקופה לחבובן חמה, והם שסי"ה ימים לייב חדש. ושבט של חמה נקרא ינוארים בלשון יוון. פעמים שבאים ט"ו של שבט (ל' שנת הלבנה, ביתר מחציו ומורבו של שבט שנת החמה. ופשטנה שבט של חדשי הלבנה, ואפילו אם היא שנה מעוברת, ראש השנה שלו שבט, בתר רוב שנים אולין, אמר רבה אתרוג בת ששית שנכנסת בשביעית פטורה מן המעשר, בתר לקיטה אולין לעניין מעשר, מפני יד הכל ממשמשין בה, וההפקר פטור מן המעשר. ופטורה מן הביעור, דאולין בתר חנטה. והא בת ששית היא, מיקל במעשר ובביעור. ובת שביעית שנכנסת לשמינית חייבת בביעור ופטורה מן המעשר, ואוקימנא לחומרא. ורב המנונא אמר בת ששית שנכנסת לשביעית לעולם ששית, פי' שחייבת במעשר. ובת שביעית שנכנסת לשמינית לעולם שביעית. ואותבינן הא דתני ר' שמעון בן יהודה משום ר' שמעון אתרוג בת ששית שנכנסת לשביעית פטורה מן המעשר וכן הדין, שאין לך דבר שחייב בביעור אלא הגדל והנלקט בפטור. קשיא לרבה. ולרב המנונא דאמר לעולם בתר חנטה אולין, קשיא ליה רישא וסיפא, רישא קתני אתרוג בת ששית שנכנסת בשביעית פטור מן המעשר, הגה בתר לקיטה [אולין], שאין לך נלקט בשביעית וחייב במעשר. וסיפא נמי דקתני בת שביעית שנכנסת לשמינית פטורה מן המעשר, גס זו בתר לקיטה אולין שאין לך נלקט בשמינית וחייבת בביעור. ולא מצא פירוק. סיפא קשיא לרבה דאמר בת שביעית שנכנסת לשמינית חייבת בביעור [דאולין] אחר חנטה, ומתניתא תני פטורה מן הביעור קשיא ליה. ופרקי

<sup>[א]</sup> לכאורה צ"ל ליפקד פעמים שבאים ט"ו של שבט שנת החמה ביתר וכו' של שבט של שנת הלצנה וי"ע